江西社会科学
Jiangxi Social Sciences
ISSN 1004-518X,CN 36-1001/C

《江西社会科学》网络首发论文

题目：　新质生产力领域立法：问题检视与完善思路
作者：　迟方旭，蒋沁玉
网络首发日期：　2026-03-30
引用格式：　迟方旭，蒋沁玉．新质生产力领域立法：问题检视与完善思路[J/OL]．江西社会科学. https://link.cnki.net/urlid/36.1001.C.20260327.2025.002

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-03-30 16:03:12　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/36.1001.C.20260327.2025.002

新质生产力领域立法：问题检视与完善思路

■迟方旭　蒋沁玉

领域法视域下，鉴于新质生产力法律现象的类型化、复合化、领域化以及法律关系的多元、拓展和丰富等特质，新质生产力立法范畴可分为科技创新、产业创新、数字经济、绿色发展、生物科技、知识产权保护、人才发展与保障等关键重点领域，具有聚焦地方法规的层级特色、集中公布的时间特色、东部地区全国领跑的区域特色、形式与内容并重的结构技术特色。目前，我国在新质生产力关键重点领域已取得一定立法成效，但以低空经济为代表的新兴领域仍存在明显的规范真空；受部门法范式指引立法工作的局限思维影响，新质生产力立法呈现碎片化、平面化特点，缺乏整体规制，难以因应新质生产力系统涉及的大量共性规范需求和体系化治理要求。借助领域法理论方法完善新质生产力立法，应以重大交叉重叠风险问题为立法导向，沿循问题识别—资源整合—方案重构的逻辑脉络，形成跨领域综合治理方案；从所调整问题的复杂程度出发，构建由综合性领域法、基础性领域法及专项领域法组成的立体化法域研究格局，借鉴法教义学的体系化思维并合理吸收社科法学的实证研究方法。

[关键词]新质生产力立法；领域法学；综合性领域法；基础性领域法；低空经济

[中图分类号]D901　[文献标志码]A

[基金项目]兰州大学中央高校基本科研业务费专项资金项目“马克思主义法治基本原理同中华优秀传统法律文化相结合研究”(2024lzujbkyqm012)

迟方旭，兰州大学法学院教授、博士生导师。(甘肃兰州　730000)

蒋沁玉，兰州大学法学院博士生。(甘肃兰州　730000)

当前新一轮科技革命和产业变革正加速演进，以科技创新为主导的新质生产力具有明显的乘数效应，通过不断优化各生产要素使之呈现最优排列组合。在这一过程中，接受高等教育且具有高水平科学文化素养的技能型、创新型人才逐渐成为新型劳动主体，大数据、云计算等新一代关键核心技术孕育出了数智化的新型劳动工具，劳动对象也延伸至海量数据和信息等非物质形态，推动生产领域的持续拓展。新质生产力已成为推动我国经济高质量发展的核心引擎，也催生出新的法治挑战和治理需求，而立法是构建新质生产力法治保障体系之先导，直接关涉我国法治强国战略的推进成效。与传统部门法相比，新质生产力立法构造明显契合领域法特质，它以解决新质生产力发展过程中特定领域的法律问题为导向，成为融经济学、政治学和社会学等多种研究

范式于一体的交叉性、开放性、应用性和整合性的法律体系,但在方法论上突出体现以问题意识为中心的鲜明特征。[1]平面化、分散式立法模式在新质生产力关键重点领域已经取得较为可喜的立法成果和实践成效,但尚未形成直接相关的领域立法模式以及与新质生产力发展战略相匹配的法律规范集群,因而存在进一步优化空间。笔者在对我国新质生产力立法现状分析的基础上,检视立法存在的问题并提出优化措施,为新质生产力国家立法的出台奠定基础,也为地方立法的制定和修改提供借鉴。

一、新质生产力领域立法的法理诠释

2024年7月,中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革　推进中国式现代化的决定》提出,“深化立法领域改革”“统筹立改废释纂,加强重点领域、新兴领域、涉外领域立法”[2](P30),明确领域立法是我国立法发展的关键着力点。在加快推进新质生产力发展格局下,新质生产力法律现象和法律关系的复杂化使公私二分法的界限日渐模糊,传统部门立法“分而治之”的局限性无法整体规制新质生产力活动,造成立法横向冲突与纵向断层;而领域立法通过统筹协调新质生产力复杂系统,在现行部门立法的发展基础上将不同空间领域的法律问题重新加工组合成公私法一体混合的新法域[3],逐渐成为弥补部门立法局限、解决发展新质生产力问题的重要规制范式。

(一)新质生产力法律现象的特质

法律现象是指法律这一客观事物之本质的外在表现,具有丰富内涵和外延,此处主要是从事实层面来描述法律意识、法律运行、法律发展等运动中的诸种表现。[4](P43)发展新质生产力所牵涉的政治、经济、社会等因素错综复杂,其法律规制横跨刑法、民法、经济法、环境法、行政法等多个法律部门,具有引领创新、综合领域、交叉研究和范畴广泛等特征,并在具体样态表征上呈现出类型化、复合化和领域化的趋势。[5]

1.形式的类型化

按照类型化理论在立法上的思考方式,从各种不尽相同的事物中依主要特征划分,虽不能穷尽每一具体事物的所有特征,但只要主要特征相同就可以归纳为同一类型。[6]新质生产力催生新技术、新产业、新业态、新模式、新领域,而新质生产力法律现象则是对前述“新”事物在法律上的投射和映像。类型化区分新质生产力发展的社会现象所引致的法律现象,有助于系统认识和把握新质生产力法律规制的思维模式。一是技术嵌入型,如数据确权、区块链智能合约的效力认定等问题均以技术逻辑为基础构建法律框架。二是风险预防型,如人工智能伦理规范、人类生殖系基因组编辑的登记审批等问题围绕潜在风险形成预防性立法。[7]三是平台治理型,在平台经济发展背景下,通过界定平台责任边界、用户权益保护和反垄断规制等,形成平台经济治理体系。四是软法协同型,如人工智能治理以软法的灵活性、实验性以及多元主体合作等优势与硬法形成互补,实现软法与硬法协同。[8]

2.结构的复合化

在以人工智能为代表的新一代关键核心技术驱动下,发展新质生产力面临的法律现象日益呈现结构复合化特征,继而难以清晰界定新兴权利义务平衡各方利益,为立法辨识带来了新的挑战:一是主体身份的复合,在新质生产力法律主体多元化发展下,传统法律主体边界逐渐模糊,如互联网平台用户可能同时是数据提供者、内容生产者和消费者。二是责任链的交叉,新兴技术的

应用导致责任主体分散,如自动驾驶事故可能涉及算法设计者、硬件制造商、数据供应商、车辆使用者等多方责任。三是法律部门的综合,同一技术场景需多部门协同规制,如数据权利作为集财产权、人格权和国家主权属性于一体的新型民事权利[9],可能同时涉及民法(隐私权)、行政法(行政许可)、刑法(数据犯罪)及国际法(跨境数据流动)的规制。

3.内容的领域化

领域化是对新质生产力发展过程中面临的类型化法律现象的范畴提炼和抽象概括,推动法律内容向特定领域纵深发展,形成适用于不同场景的规则体系。当前,新质生产力立法涉及的关键重点领域主要包括科技创新、产业创新、数字经济、绿色发展、生物科技、知识产权保护、人才发展与保障等。以产业创新领域为例,低空经济作为新质生产力的典型代表,其发展所需的法律规制在飞行空域管理上涉及宪法规制,在飞行许可上涉及行政法规制,在无人机运营和飞行安全上涉及民法规制,而在飞行器研发、生产中未尽注意义务的行为或危险驾驶飞行器、妨害飞行安全的行为等则涉及刑法规制[10],跨境飞行还可能涉及国际法规制。鉴于此,应采取领域法立法模式规制低空经济产业发展。[11]

(二)新质生产力法律关系的构成

新质生产力法律主体的日益多元、法律客体的日益拓展和法律内容的日益丰富,导致传统部门法学抽象建构的单一规范体系已难以有效回应新质生产力发展导致的综合性法律问题,唯有通过领域立法加以确认、精细调整,方能满足新技术、新产业、新模式、新领域和新业态的发展需要,有效契合生产活动向“高科技”“高质量”“高效能”跃迁的时代趋势。

1.法律主体日益多元

法律主体一般包括具有权利能力和行为能力的自然人或公民、法人与非法人组织、国家三种类型。[12](P92-93)伴随新质生产力发展对新一代关键核心技术的创新应用,特别是在数字大模型技术上取得的突破,法律的底层逻辑也随之改变,法律主体不再限于传统三类,而是可以超越生物人的范围。例如,有学者主张非人类实体在享有(基于自身理由的)起码的权利义务的资格,并在具体场景、关系中能够根据现实情境动态采用人格化拟制技术的限制条件下,就可以成为法律主体。[13]以数字人为例,数字人采用了人工智能技术、计算机图形技术、语音合成和语音识别技术、虚拟现实和增强现实技术以及情感计算技术等多项关键核心技术,具体包括虚拟增强技术下的现实型数字人和人工智能技术下的虚拟数字人,前者实质是自然人在元宇宙映射的权益载体,理应被纳入法律主体范畴;而后者是自主性数字人,因其具备深度自主学习的能力、具有自我意识并能独立作出意思表示,也应赋予其法律主体地位。[14]

2.法律客体日益拓展

作为历史概念的法律客体其范围、形式、类型和价值属性随社会历史的发展变化而不断丰富拓展,一般被归纳为物、人身人格、智力成果、行为、信息和其他。[15](P158-159)在新质生产力发展格局下,法律通过界定新型客体类型,为新型生产要素的高效整合提供稳定的制度和环境。第一,《中华人民共和国民法典》第127条从立法层面确立了数据、网络虚拟财产的新型民事客体法律地位①,明确其相关权益受法律保护;《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国反垄断法》等构成规范数据新型法律客体的基础性法律。第二,存在于网络虚拟空间的网络虚拟财产因网络科技和数字经济的发展日渐丰富其种类和应用场景,尽管学界对其法律属性的认定有“物权说”“债权说”“知识产权说”以及“新型财产权说”之争议,但主流观点的研究重心仍然放在客体上。第三,有关人工智能的法律地位,学界对此

存在不同观点,但从本质来讲,人工智能并不具备人类理性,即便享有类似于或者接近于自然人的自然人格的民事法律地位,也只能构成权利客体。[16]

3.法律内容日益丰富

权利义务构成法律关系的核心内容,旨在刻画法律关系主体围绕特定客体而展现的一种规范性作为或不作为,二者结构相关、数量等值、功能互补、价值存在主次区分。[17](P315)新质生产力发展引发新旧权利客体冲突,要求立法重构法律关系中新的权利义务内容,设定与义务具有根本性联系并为违法行为承担不利后果的新的法律责任。以人工智能领域为例。一是算法歧视问题。平台商家通过建立一套带有歧视价值的算法规则引发"大数据杀熟"现象,继而造成市场垄断和不公平竞争,当"杀熟"现象"割消费者韭菜"严重侵害消费者公平交易权时,法律需重新界分平台经营者和网络平台消费者之间的权利义务,明确平台经营者价格歧视行为的违约责任。二是数据隐私风险。人工智能模型的训练依赖于海量数据,往往包含数据主体的隐私信息,尽管我国《网络安全法》第40条已明确数据"匿名化"处理规定,但大数据背景下很难确保反识别的匿名化,容易引发数据泄露、数据滥用等危机,需要立法明确法律主体使用人工智能收集使用数据时的权利边界。②三是人工智能生成物的著作权归属问题。人工智能生成物的著作权归属存在"人工智能拟制人格说""开发设计者权利说"及"使用者权利说"的争议,但不论著作权归属何方,只要人工智能生成物具有知识产权属性,他人就负有不得侵犯该知识产权的义务。[18]此外,使用人工智能生成文本、图片或音视频还涉及生成式人工智能侵权问题,可能带来服务提供者在补充责任和连带责任等方面的分配难题。[19]

二、新质生产力领域立法的现状梳理

根据新质生产力法律现象的类型化、复合化、领域化和法律关系的多元、拓展和丰富等特质,运用领域法思维提炼新质生产力立法范畴,可具体划分为科技创新、产业创新、数字经济、绿色发展、生物科技、知识产权保护、人才发展与保障等关键重点领域,提供新质生产力立法的原则性框架。现基于北大法宝数据库、威科先行法律信息库、法律法规数据库等数据库,梳理我国新质生产力领域立法现状。同时,为确保研究数据的有效性和真实性,须限制法律法规检索项:第一,设定公布日期截至2025年2月底;第二,设定时效性为现行有效;第三,设置各关键重点领域检索关键词。科技创新领域有"科学技术""科技""创新""科研资金""成果转化""智能""智慧""人工智能"等;产业创新领域有"营商环境""战略性新兴产业""未来产业""高新技术产业"等;数字经济领域有"数字""数据""大数据""互联网""数字化转型""低空经济""区块链""物联网""电子商务"等;绿色发展领域有"绿色""低碳""环保""可持续发展""碳排放""流域(生态)(环境)保护""能源"等;生物科技领域有"生命科学""生物技术""基因工程""药品""疫苗"等;知识产权领域有"知识产权""专利法""商标法"等;人才发展与保障领域有"薪酬""就业""工资""劳动""人力""事业""人才资源市场""新就业形态"等。

(一)层级分布

正金字塔型的立法结构下,我国尚未专门设立规范新质生产力活动的综合性领域法,而是采取修改与制定共建、传统与新兴并举、硬法与软法兼施的基本态度,以国家法律为顶层设计,行政法规和部门规章为细化支撑,地方性法规为落地补充(暂未统计我国港澳台地区)。

1.中央立法

(1)全国人民代表大会及其常务委员会立法

根据《中华人民共和国宪法》第58条规定以及《中华人民共和国立法法》第10、11条之规定,统计全国人民代表大会及其常务委员会制定的涉及新质生产力发展的核心法律主要有32部,重点集中于产业创新、绿色发展和生物科技等领域。需要说明的是,其中部分法律可能横跨多个领域,如《中华人民共和国专利法》在打击技术侵权、强化知识产权保护的同时,又支撑科技创新,促进科技成果传播与应用;又如《中华人民共和国科学技术进步法》在规范科技创新活动的同时,又对科技人才的培养、评价、激励等作出规定(表1)。

表1　新质生产力领域核心法律

立法领域	数量	名称
科技创新	3	《科学技术进步法》(2021年修订)、《科学技术普及法》(2024年修订)、《促进科技成果转化法》(2015年修订)
产业创新	7	《中小企业促进法》(2017年修订)、《农业法》(2017年修订)、《乡村振兴促进法》(2021)、《反垄断法》(2022年修正)、《清洁生产促进法》(2012年修正)、《农业技术推广法》(2024年修正)、《农业机械化促进法》(2024年修正)
数字经济	4	《数据安全法》(2021)、《个人信息保护法》(2021)、《网络安全法》(2016)、《电子商务法》(2018)
绿色发展	5	《环境保护法》(2014)、《循环经济促进法》(2018年修正)、《节约能源法》(2018年修正)、《可再生能源法》(2009年修正)、《土壤污染防治法》(2018)
生物科技	5	《药品管理法》(2019年修订)、《疫苗管理法》(2019)、《生物安全法》(2024年修正)、《基本医疗卫生与健康促进法》(2019)、《中医药法》(2016)
知识产权保护	4	《专利法》(2020年修正)、《著作权法》(2020年修正)、《商标法》(2019年修正)、《反不正当竞争法》(2019年修正)
人才发展与保障	4	《职业教育法》(2022年修订)、《高等教育法》(2018年修正)、《劳动法》(2018年修正)、《劳动合同法》(2012年修正)

(2)国务院立法

根据《中华人民共和国宪法》第89条以及《中华人民共和国立法法》第72条之规定,统计国务院根据宪法和法律制定涉及新质生产力发展的代表性行政法规主要有19部，代表性部门规章主要有40部。同国家法律相比,行政法规聚焦于产业创新和数字经济领域,通过细化技术标准和实施路径,与国家法律协同互补;部门规章则覆盖技术研发、产业转型、生态保护全流程,通过行业细分、内容高度专业化规定,具有明显的技术导向特性(表2)。

2.地方立法

截止到2025年2月底我国涉及新质生产力地方性法规规章有1213件，其中包含827件地方性法规,350件地方政府规章,36件自治条例和单行条例;以“新质生产力”为标题或全文检索项,共有114件地方性法规、5件地方政府规章展示“新质生产力”一词。同时,新质生产力各关键重点领域的地方立法规范详尽且立法活跃。例如在科技创新立法领域,对于中央立法尚未明确规定的人工智能产业,地方立法模式率先对接实践需要,出台了《上海市人工智能产业发展条例》《深圳经济特区人工智能产业促进条例》等。

(二)区域分布

根据国家统计局对我国经济地带的划分方法,新质生产力地方立法区域可分为东部、中部、

表2　新质生产力代表性行政法规和部门规章

立法领域	数量	名称
科技创新	7	行政法规:《国家科学技术奖励条例》(2024年修订)、《国家自然科学基金条例》(2024年修订)
		部门规章:《科技型中小企业评价办法》(2017)、《高新技术企业认定管理办法》(2016年修订)、《国家科技计划管理暂行规定》(2001)、《生成式人工智能服务管理暂行办法》(2023)、《信息技术产品国家通用语言文字使用管理规定》(2023)
产业创新	20	行政法规:《优化营商环境条例》(2020)、《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》(2023)、《通用航空飞行管制条例》(2003)、《飞行基本规则》(2007)、《工业产品生产许可证管理条例》(2023修订)
		部门规章:《西部地区鼓励类产业目录(2025年本)》《产业结构调整指导目录(2024年本)》《国家高技术产业发展项目管理暂行办法》(2022年修订)、《鼓励外商投资产业目录（2022年版)》《数字经济及其核心产业统计分类（2021)》《节能环保清洁产业统计分类（2021)》《知识产权（专利）密集型产业统计分类(2019)》《国家统计局令第23号——战略性新兴产业分类(2018)》《体育总局航管中心关于促进低空经济发展的若干意见》(2024年修订)、《通用航空安全保卫规则》(2022)、《通用航空经营许可管理规定》(2020)、《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》(2024)、《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》(2023)、《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定(HAF601)》(2019年修正)、《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》(2019年修正)
数字经济	12	行政法规:《网络数据安全管理条例》(2024)、《关键信息基础设施安全保护条例》(2021)
		部门规章:《区块链信息服务管理规定》(2019年修订)、《数据出境安全评估办法》(2022)、《互联网信息服务管理办法》(2024年修订)、《网络音视频信息服务管理规定》(2019)、《汽车数据安全管理若干规定（试行)》(2021)、《互联网信息服务深度合成管理规定》(2022)、《网络交易监督管理办法》(2023)、《互联网信息服务算法推荐管理规定》(2021)、《促进和规范数据跨境流动规定》(2024)、《网络安全审查办法》(2021)
绿色发展	3	行政法规:《生态保护补偿条例》(2024)
		部门规章:《碳排放权交易管理办法(试行)》(2021年修订)、《重点用能单位节能管理办法》(2018)
生物科技	4	行政法规:《人类遗传资源管理条例》(2024修订)、《病原微生物实验室生物安全管理条例》(2024年修订)
		部门规章:《人类辅助生殖技术管理办法》(2001)、《人类遗传资源管理暂行办法》(1998)
知识产权保护	6	行政法规:《专利代理条例》(2018年修订)、《知识产权海关保护条例》(2018年修订)、《商标法实施条例》(2014年修订)
		部门规章:《著作权行政处罚实施办法》(2009)、《专利代理管理办法》(2019)、《专利优先审查管理办法》(2017)
人才发展与保障	7	行政法规:《人力资源市场暂行条例》(2018)、《事业单位人事管理条例》(2014)、《民办教育促进法实施条例》(2021年修订)、《高等教育自学考试暂行条例》(2014年修订)
		部门规章:《人才市场管理规定》(2019年第二次修订)、《就业服务与就业管理规定》(2022年修订)、《专业技术人员继续教育规定》(2015)

西部和东北地区。其中,东部地区包括京、津、冀、沪、苏、浙、闽、鲁、粤、琼10个省市;中部地区包括晋、皖、赣、豫、鄂、湘6省;西部地区包括内蒙古、桂、渝、云、贵、川、藏、陕、甘、青、宁和新12个省、自治区、直辖市;东北地区包括辽、吉、黑3省。[③]通过检索关键词,笔者发现新质生产力地方立法的地域分布呈现“东部地区引领技术、西部地区聚焦特色”的格局(表3),并呈现如下分布特点。

第一,东部地区全国领跑。凭借发达的经济基础、开放的创新环境和科研基础优势,新质生产力地方立法集中于东部地区(特别是苏、沪、浙、粤),聚焦科技创新、数字经济、智能制造等前沿领域,构成了新质生产力地方立法的第一梯队。第二,西部地区立法特色突出,围绕生态环境保护、特色农产品加工及民族医药发展并依托本地资源禀赋制定差异化法规，将资源优势转化为经济

表3　新质生产力地方立法区域占比分布

	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区
科技创新	39%	18%	35%	8%
产业创新	48%	25%	17%	10%
数字经济	62%	15%	15%	8%
绿色发展	34%	25%	34%	7%
生物科技	36%	40%	17%	7%
知识产权保护	45%	19%	25%	11%
人才发展与保障	29%	24%	29%	18%

优势(特别是川、贵、青、桂)。第三,新时代东北全面振兴战略驱动东三省立法加速。在新时代东北全面振兴战略驱动下,东三省推动优势产业精深加工,提高资源利用效率和附加值,统筹生态环境保护和绿色低碳发展,利用冰雪、自然风光、民族风情等特色资源发展旅游业。[20]第四,数字经济领域立法成为各区域关注热点,但区域间侧重各有不同。东部地区立法侧重于推动数字经济与实体经济深度融合;中部地区及东三省侧重于加强数字基础设施建设,推动数字技术在传统产业和公共服务领域的应用;西部地区则集中发展智慧农牧业和数字旅游业。

(三)立法结构技术分析

立法结构技术是科学立法的必要立法技术之一,通常指法律法规规章的内部框架,包含形式结构和实质结构两个方面,前者涵盖名称结构、制定机关及时间、条文结构单位和立法的公布形式,部分立法文件中还可能包含目录和附录;后者由总则、分则和附则组成,部分立法文件在其总则之前还可能包含序言。[21](P191-198)

1.形式结构

从名称结构来看,我国新质生产力关键重点领域的立法名称结构清晰规范、效力层级标识精准,如各省市在制定数字经济综合性立法时统一采用“数字经济促进条例”名称,个别采用“数字经济产业促进条例”名称来强调数字经济产业发展,如《深圳经济特区数字经济产业促进条例》;立法内容指向明确,如《中华人民共和国乡村振兴促进法》强调“促进”导向,《碳排放权交易管理办法》突出“管理”职能;从条文结构单位来看,各关键重点领域立法“编—章—节—条—款—项—目”层级分明,基本采用总分结构,分章节细化内容,如《网络安全法》在总则章明确保障网络安全的原则、要求和目标,后续章节分述网络运行安全、信息安全等具体规则;从制定机关和时间来看,各关键重点领域立法由多元主体参与,立法周期显著提速,尤其在近年数字经济高质量发展亟需立法护航的趋势下,各地省级人大常委会制定的数字经济促进条例集中于2021年至2022年间完成,而其他类型的数字经济综合立法多集中于2023年完成。[22]

2.内容结构

我国新质生产力立法在内容结构技术上强调功能性与逻辑性并重, 呈现出科学合理的排列组合和联结:一是总则提纲挈领,开篇明确立法目标、精准界定核心概念,如《中华人民共和国数据安全法》第3条对“数据”“数据处理”等概念的法律解释,避免适用歧义。二是分则逻辑严密,如《中华人民共和国个人信息保护法》按“主体—行为—责任”的逻辑设计,规定个人信息处理者的权利(第四章)、义务(第五章)、法律责任(第七章),形成完整的逻辑闭环。三是附则补充完善,通

过术语解释衔接法律条款,如《农业转基因生物安全评价管理办法》在附则部分详细定义了“农业转基因生物”“基因工程技术”“目的基因“等专业术语。

三、新质生产力领域立法的问题检视

尽管我国已在新质生产力关键重点领域立法方面取得一定成效，但新兴领域仍存在规范真空,缺乏整体规制框架;受传统部门法相对封闭的立法思维影响,新质生产力立法具有依赖部门法范式指引立法工作的局限性,亟须系统检视,为完善与之相适应的立法体系提供方向。

(一)新兴领域存在规范真空

由于人工智能、量子计算、区块链等新一代关键核心技术具有高度复杂性、专业性,立法者难以全面预判未来风险,增加了立法的难度和复杂性,因而在自动驾驶、低空经济等新兴领域不可避免存在法律空缺。该问题在低空经济产业的立法实践中尤为突出。第一,数据隐私保护的法律适用问题。首先,在数据收集环节,低空飞行器高度依赖地理位置、飞行轨迹、音视频、环境等复杂数据,而不同数据的敏感程度和保护需求各不相同,对数据收集边界缺乏精准界定,很可能涉及侵犯个人隐私、国家安全等问题,仅依靠《数据安全法》《个人信息保护法》等难以实现精细化管理;其次,在数据存储过程中,低空飞行数据常采用云存储、分布式存储等新兴方式,但对于数据的存储位置、备份策略、存储期限以及数据恢复机制等关键环节缺乏明确的法律指引;最后,在数据运输过程中,低空监管平台、无人机机载数据的实时回传均依赖于卫星通信、5G等可靠的通信网络[23],但对于传输过程中的加密算法强度、密钥管理方式以及数据传输完整性校验等关键安全指标尚无明确的法律规定,数据在传输过程中极易遭受黑客攻击,发生篡改或窃取事件。第二,低空空域管理改革滞后问题。低空空域是发展低空经济的关键资源,早在2010年,国务院、中央军委印发了《关于深化我国低空空域管理改革的意见》并开展相关试点建设工作,这被视为我国低空空域飞行管制的“破冰”之举[24](P199),但长期以来,我国低空空域管理体制重在强调空域资源的主权性和安全性,采用单一而严格的空域管理模式,尤其现行《通用航空飞行管制条例》等法律法规对空域划设、飞行审批等方面都作出了较严格的规定,严重限制低空空域的利用,难以适应低空经济发展的需要。[25]

(二)研究格局的平面化难题

新质生产力立法往往涉及多领域协同创新,但当前我国新质生产力立法在层级协调与跨领域整合上存在些许不足。首先,我国新质生产力领域立法的法律层次集中在地方,统合新质生产力法律关系的综合性领域法也尚未形成,致使各关键重点领域的规则欠缺协调。例如,在数字经济立法领域,尚未形成国家层面统一的数字经济促进型法律制度,这种“先地方、后中央”的立法路径在发挥地方积极性和促进立法创新方面具有明显优势,却无法避免各地在同一领域立法探索时重复立法和资源浪费的问题[26],也无法应对地方试点先行的局限性。其次,目前我国新质生产力领域立法格局呈现“以法规范为中心”的平面化研究格局[1],造成各关键重点领域规则对新质生产力发展的实际需求回应不够。例如,面对数字经济领域关于数字产权的“虚置”问题,《民法典》第127条仅原则性规定了数据受法律保护的地位,《数据安全法》第7条进一步明确了与数据“有关的权益”受法律保护④,但对于数据“权益”的属性,应解释为财产权利(如物权、知识产权)还是窄化理解为一种和民法中个人信息权益、竞争性权益类似的弱保护法益,我国《数据安全法》并未直接给出答案。[27]此外,针对数据新型权利属性的登记制度,2022年《中共中央 国务院关于构建数据基础制度 更好发挥数据要素作用的意见》明确提出“研究数据产权登记新方式”“建立健

全数据要素登记及披露机制”,但目前尚未在立法层面形成系统性制度安排。[28]

(三)部门法范式的思维依赖

从研究范式来讲,当前对新质生产力关键重点领域的划分思路依然是部门法学传统的专业细分[29],将新质生产力法律规制机械拆解至不同法律部门,在经济法、民法、刑法、行政法、环境法、知识产权法、劳动与社会保障法等与新质生产力密切相关的一般法与特别法构成的规范体系中,试图通过设立发展新质生产力规则专章或特别条款的方式实现立法层面的制度建构,实际却未能充分契合新兴交叉领域复杂性、交叉性、多样性的发展需求。具体而言,部门法范式依据其调整对象和调整方法形成了固定的部门法框架,分门别类地制定法律是为了面面俱到地对社会生活各侧面实现全方位法律规制,本质是“以分求合”思路的体现,难以适应技术迭代和领域复杂的新质生产力发展现实。例如,数字经济领域关于数据要素的流通问题,其权属问题由《民法典》规范,安全监管依赖于《数据安全法》,跨境流动规则分散于《网络安全法》和《个人信息保护法》,缺乏统一制度整合。此外,部门法思维倾向于从单一部门法视角研究问题,难以形成对经济社会发展的整体性认知。例如,数字经济领域规范数据行为的问题,学界基于“制度—关系—权利”等维度已提出多种路径,如法理学者主张数字法学最多只是公法学之下的某个部门法学[30],民法学者则关注依照数据确权的一般化路径应确立数据是绝对意义上的财产权[31],另有宪法和行政法学者认为数据不需要确权,应在国家统筹保护的框架中平衡数据安全与产业发展。[32]然而,上述路径只是直接或间接地与部门法思维有关,是传统立法数字化的体现。

四、完善新质生产力领域立法的思考

借助领域法理论方法完善新质生产力领域立法,应以新质生产力关键重点领域的风险安全问题为立法导向,依靠一个领域一个问题的专门立法方式,以开放包容的思维模式构建“立体化法域”的研究格局,回应各关键重点领域在交叉互动中的难点重点问题,从而达到协调治理的效果。

(一)坚持“问题中心”的立法导向

习近平总书记曾指出,立法工作“要坚持问题导向,提高立法的针对性、及时性、系统性、可操作性,发挥立法引领和推动作用”[33](P10)。领域法秉持实定法规范和实定法秩序的实用主义研究立场,主张打破部门法桎梏,以问题意识为关怀起点,以经验研究为理论来源,综合借鉴其他社会科学学科的成熟方法研究[1],理应成为完善新质生产力领域立法的思维方式和工作方法。具体而言,新质生产力领域立法应坚持以问题为中心,回应现实生活中新质生产力发展在不同领域面临的风险安全问题,并进一步在方法论上体现鲜明的问题中心意识。一方面,新质生产力领域立法所回应的“问题”,并非笼统模糊的概括性问题,而是基于“领域”前提、面向新质生产力发展实际的议题,这些议题与社会经济的变革相关,同时也与国家发展战略相联系;[34]另一方面,这些“问题”可能存在于某一领域,又可能跨领域或在不同领域之间交叉重叠。概言之,新质生产力领域立法应以解决关键重点领域的交叉性、重叠性的重大风险问题为导向,突破传统部门法边界,沿循问题识别—资源整合—方案重构的逻辑脉络,形成跨领域的综合治理方案。

一是识别重大交叉重叠风险问题。识别认定新质生产力发展过程中交叉性、重叠性的重大风险问题,应从影响范围、影响程度、持续时间等方面界定“重大”标准,并根据发生概率、潜在损失、影响范围和社会关注度等因素对导致的风险优先级排序,同时分析不同风险之间的关系及作用,辨别可能产生的叠加效应和连锁反应。

二是整合部门法或分支学科治理资源。领域法并非脱离法律规范之教义,而是传统部门法基础上的扬弃与超越,因而主张综合研究的方法论。[35](P90-91、P196)新质生产力领域立法在方法论上应保持知识体系和研究方法的综合应用,识别现有部门法在新质生产力关键重点领域的空白和冲突,围绕特定风险问题融合跨学科知识,将相关学科的最新研究成果引入立法过程,例如伦理学关于人工智能伦理原则的讨论、经济学关于技术创新的激励机制等。

三是制定领域性风险安全问题的治理方案。在立法目的上,为促进新质生产力健康发展、有效防控各领域风险并构建协同治理格局,应针对新质生产力各关键重点领域发展的不同特点,聚焦解决已识别的重大交叉重叠风险问题,制定覆盖技术研发、生产、应用、服务等全方位且具有差异性的治理方案。例如在产业创新立法领域,有关空域使用权的法律属性、空域权与空间权之间的权利义务关系构造是低空经济发展的重大风险问题,应以产业管制和秩序管制为两个面向,以法律体系和法治体系为预防、救济和监督手段,构造低空经济的权属和管制法律制度体系。[36]

(二)构建立体化法域的研究格局

鉴于领域法关注的不是某一部门调整对象的法律性质,而是所涉事务的性质[37],从所调整问题域的复杂程度出发,可将新质生产力领域立法区分为综合性领域法和基础性领域法,前者因领域涉及的客观现象之间具有难以通约的差异性, 只能在较低程度提炼的基础上形成统合新质生产力发展的制度规范;后者由于呈现外在的客观现象同质性较高,在法律介入调整的手段和方式上具有复杂性,构成基于社会实践客观形成的基础性领域;[38]此外,还应进一步细分领域,制定专项领域法律,从综合性、基础性领域向专项领域纵深推进。以此种阶梯式法律框架⑤,推进新质生产力领域立法从“法规范为中心”的平面性法域转向去中心化的立体模式。[39]

1.明确综合性领域法定位

为了整合立法资源,实现以纲领性、原则性规定引导主体规范行为,促进要素流动并引导资源配置,可根据新质生产力各类活动和新质生产力法律制度的共性因素,加快制定一部兼具框架性和综合性的新质生产力发展促进法,构成新质生产力领域立法体系中被提取的“公因式”。

一是围绕新质生产力关键重点领域,明确新质生产力的基本概念及核心特征,为全法框架设定指导性原则。二是把握法律定位。从立法的整体视域与建构逻辑来看,该法属于综合性立法,能够系统整合我国涉新质生产力发展领域的各类法律规范;从立法倚重的调整机制来看,该法属于促进型立法,以“假定+处理”为主构成法律规范结构,重在引导、提倡、鼓励、奖励,减少干预与管制;从主体权益和安全保障的角度而言,该法又属于保障法,旨在维护各类市场主体的权利,营造公平竞争的市场环境,为构建现代化产业体系提供法律保障。三是明确立法原则。发展新质生产力是推动我国经济高质量发展的内在要求,促进新质生产力发展应当坚持创新驱动、市场主导的核心原则;坚持要素保障、安全可控的基础性原则;坚持问题导向、协同推进、普惠共享、开放合作的策略性原则。四是确立体系表达。我国未来的新质生产力发展促进法应围绕培育新型劳动者人才引进制度、绩效评价制度和薪酬保障制度、有效保护以数据财产权利为中心的新型生产资料的法律制度等展开[40],促进新质生产力诸要素实现高效协同匹配,因而其体系设计至少包括总则、科技创新、产业发展、人才支持、扶持措施、监督管理、法律责任、附则等方面。

2.规范提炼基础性领域法

领域法的规范提炼可纾解部门法分类精细化和建基于此的法学研究难以为新兴交叉领域问题提供充足理论资源和制度方案的难题, 建议分别提炼新质生产力关键重点领域的基础性领域法,如数字经济促进法、低空经济促进法等,并在某种意义上可将其视作特别法而将新质生产力

发展促进法视作一般法。在数字经济领域，十四届全国人大常委会立法规划已将数字经济促进法列为“需要抓紧工作、条件成熟时提请审议”的第二类项目法律草案，该法将构成解决数字经济问题的基础性领域法。一方面，该法调整数字经济活动中市场主体（如企业、消费者）之间的合同、侵权等民事法律关系；另一方面，国家有权处罚数字经济活动中发生的不正当竞争、网络安全违法行为，无法通过法律部门的划分标准将数字经济促进法单纯归属于某一类型化的部门法律规范体系，因而实际属于公私法融合的数字经济立法。

在规范提炼新质生产力各关键重点领域涉及的重大交叉重叠风险问题的过程中，需注意法律择取的技术处理。第一，定位规范连接的基点。新质生产力关键重点领域涉及的重大交叉重叠风险问题必然存在标志性元素作为连接基点，这种连接基点本质上是各领域技术特性与社会关系交织形成的法律接口。例如，数字经济领域的数字法问题一定涉及“数字”或“数据”“算法”，科技创新领域的科技法问题一定涉及“科学”或“技术”等。第二，依照横纵两项的“二元”结构提炼。例如，针对数字经济领域的数字法问题，在确定连接基点的前提下，运用领域法思维，从横向规范提炼，可能涉及《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国反垄断法》等不同性质的法律，此时便组成由民法、刑法、经济法、行政法等不同性质部门法构成的用于解决数字法问题的领域法矩阵；从纵向规范提炼，此时又组成涉及宪法、法律、行政法规、部门规章及司法解释等不同层级的领域法矩阵，以纵横交错的治理模式突破传统部门法的平面调整范式，通过捕捉重大交叉重叠风险问题中的连接基点，有利于构建起立体化风险防范体系。[41]

3.细分制定专项领域法

面对新质生产力发展的场景化要求，相比综合性领域法与基础性领域法，专项立法可以通过聚焦特定领域的法律问题，根据特定领域的技术特点和产业发展需要，细分制定出更具针对性和操作性的规则。例如，在科技创新领域，人工智能法现已被列入国务院立法工作计划，《人工智能法示范法2.0（专家建议稿）》《人工智能法（学者建议稿）》等专家学者提出的立法建议文本也相继被推出[42]，制定该法旨在明确人工智能开发、应用和管理，有利于解决技术异质、风险差异和权责适配等问题。同时，我国也可以借鉴欧盟《人工智能法案》对人工智能系统风险等级的划分，建立技术应用“红黄绿灯”清单机制作为重要配套措施，实现精准治理。⑥一是红灯禁止类。针对可能在严重安全风险、伦理风险及社会风险并对国家安全、人身财产安全等造成重大威胁的技术应用，应全面禁止开发、生产、销售和使用。二是黄灯限制类。针对存在一定的安全风险、伦理风险或社会风险的技术应用，例如用于辅助医疗诊断的人工智能系统等，应实行严格的准入许可制度。三是绿灯鼓励类。针对风险系数较低，对社会发展具有积极作用的技术应用，例如用于环境保护的智能监测系统等，应鼓励相关企业积极开发和应用，并提供相应政策资金扶持。此外，我国人工智能法的制定尚需着重考量其与该领域基础性法律规范的衔接协同，避免出现法律冲突。

（三）树立开放包容的立法思维

从我国法学知识演进过程中分化的法教义学和社科法学这两种不同知识形态来看，法教义学以规范文本为依据，借助教义学方法展开法学研究，以解释和适用现行法律为主要任务，着重强调法律体系的内在逻辑关联与制度建构；社科法学则以事实为认知对象，倡导运用社会科学的方法分析法律问题，强调法律的社会功能和实际效果[43]，二者的论争实质是法学研究关于规范与实证、内在与外在的关系问题，根本上是在各自的圈子里研究，缺乏开放的心态，难以全面理解和解决复杂的法律问题。[35](P59)在此种难题之下，领域法学试图超越法教义学与社科法学的对立，开

发出一种综合性、包容性的思维模式[44],这一模式有别于传统法学理论思维模式,其以问题领域整合不同法学部门、学科和法律规范,而非以部门法、分支学科拆分回应问题领域,以此实现不同法学部门、不同学科都可以在各自的领域自由交流、安身立命。为此,新质生产力领域立法需以领域法理论为根基,秉持直面社会实践问题的开放性立场,契合新技术、新产业、新模式、新业态等新兴领域的发展。一方面,新质生产力领域立法应借鉴法教义学的体系化思维,在立法过程中加强实证调研,深入了解各关键重点领域发展的实际情况,综合考虑各关键核心技术的发展趋势、新兴产业和未来产业发展现状及市场需求等, 需确保法律原则与规则之间形成协同支撑的逻辑关联。同时,应规避法教义学研究思路对法律实践中的经验事实的忽略,防止出现直接将某种原则和价值套到各种经验事实之上的自负理论主义立场。[45]另一方面,新质生产力领域立法应重视社科法学集中于个案或具体问题的研究思路,这一思路虽未形成统一的研究进路[46],但可以合理吸收社科法学的实证研究方法,运用公法与私法、实体法与程序法、国内法与国际法等多项法律调整模式和手段,借鉴社会学、历史学、人类学、经济学、政治学、文化学等社会科学的研究成果与方法,从具有经验性、可观察的因果关系分析、解释新质生产力各领域的法律问题。[47]

习近平总书记强调:“发展新质生产力,必须进一步全面深化改革,形成与之相适应的新型生产关系。”[48](P517)新质生产力是以科技创新为主导的先进生产力质态,为从根本上推动其创新发展,必须形成与之相适应的生产关系和包括立法制度在内的上层建筑。新质生产力因发展涉及的领域性、交叉性、复杂性难以单纯为部门立法所涵盖,而领域法作为一种新型法学理论体系、学科体系和话语体系,凭借其理论方法的综合创新,为完善新质生产力领域立法提供新的思维方式和研究视野。坚持以问题为中心的立法导向,形成立体化法域的研究格局和开放包容的思维模式,是有效回应多元风险社会中新质生产力发展所导致的法律问题的必然要求,也是提升新质生产力立法质效的关键。

注释:

①《中华人民共和国民法典》第127条规定:“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的,依照其规定。”

②《中华人民共和国网络安全法》第40条规定:“网络运营者应当对其收集的用户信息严格保密,并建立健全用户信息保护制度。”

③参见国家统计局于2011年6月13日发布的《中西东部和东北地区划分方法》(https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zthd/sjtjr/dejtjkfr/tjkp/202302/t20230216_1909741.htm, 访问日期2025年7月1日)。

④《中华人民共和国数据安全法》第7条规定:“国家保护个人、组织与数据有关的权益,鼓励数据依法合理有效利用,保障数据依法有序自由流动,促进以数据为关键要素的数字经济发展。”

⑤2025年全国两会期间,全国人大代表、西南政法大学教授,重庆市人大常委会委员、法制委员会主任委员付子堂建议加快构建新质生产力法治保障体系,在立法维度提出“构建阶梯式法律框架,夯实制度根基”。参见凤凰网《全国人大代表付子堂:建议加快构建新质生产力法治保障体系》(https://cq.ifeng.com/c/8hdGQX7ClM0,访问日期2025年7月1日)。

⑥根据《欧盟人工智能法案》规定,人工智能系统风险等级划分为不可接受风险(Unacceptable Risk)、高风险(High Risk)、有限风险(Limited Risk)和极低风险(Minimal Risk)4类。其中,包

含不可接受并导致不利结果或歧视的人工智能系统应被禁止；高风险人工智能系统只有在符合特定强制性要求的情况下才能被投放到欧盟市场、投入运行或被使用；对于“情感识别系统”“生物识别分类系统”“远程生物识别系统”“远程实时生物识别系统”“事后远程生物识别系统”等有限风险人工智能系统，应明确透明度义务；对于极低风险人工智能系统允许市场自由发展，无强制性义务。参见EU Artificial Intelligence Act（https:// www. europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138_EN.html，访问日期2025年7月1日）。

[参考文献]

[1]刘剑文.论领域法学:一种立足新兴交叉领域的法学研究范式[J].政法论丛,2016,(5).

[2]中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定[M].北京:人民出版社,2024.

[3]周佑勇.从部门立法到领域立法:数字时代国家立法新趋势[J].现代法学,2024,(5).

[4]李龙.法理学[M].武汉:武汉大学出版社,2011.

[5]王桦宇.论领域法学作为法学研究的新思维——兼论财税法学研究范式转型[J].政法论丛,2016,(6).

[6]刘士国.类型化与民法解释[J].法学研究,2006,(6).

[7]孙道锐,王利民.人类基因编辑技术社会风险的法律治理[J].南通大学学报(社会科学版),2020,(4).

[8]曾雄,梁正,张辉.人工智能软法治理的优化进路:由软法先行到软法与硬法协同[J].电子政务,2024,(6).

[9]李爱君.数据权利属性与法律特征[J].东方法学,2018,(3).

[10]白海娟.涉低空智联飞行器犯罪的刑法规制与罪名适用[J].江西社会科学,2025,(3).

[11]高志宏.低空经济法律制度构建的价值体系阐释[J].江西社会科学,2025,(3).

[12]雷磊.法理学(第2版)[M].北京:中国政法大学出版社,2021.

[13]叶静宜.论法律主体:从碳基生命到硅基生命[J].上海法学研究,2024,(12).

[14]丁凤玲,林冰雁.元宇宙中数字人的法律地位探析[J].北京邮电大学学报(社会科学版),2023,(2).

[15]张文显.法理学(第5版)[M].北京:高等教育出版社,2018.

[16]杨立新.人工类人格:智能机器人的民法地位——兼论智能机器人致人损害的民事责任[J].求是学刊,2018,(4).

[17]周旺生.法理学[M].西安:西安交通大学出版社,2006.

[18]杨默涵.人工智能法律关系挑战与制度调整——以美国地方立法浪潮为例[J].中国政法大学学报,2024,(5).

[19]杨显滨.生成式人工智能服务提供者间接侵权责任的承担与限制[J].法学家,2024,(3).

[20]习近平在听取吉林省委和省政府工作汇报时强调 深入落实推动新时代东北全面振兴战略部署 在中国式现代化建设中展现更大作为[N].人民日报,2025-02-09(01).

[21]向忠诚.科学立法研究[M].北京:中国政法大学出版社,2021.

[22]张守文.数字经济地方立法的统一与差异[J].地方立法研究,2024,(6).

[23]武楠.空天地一体网络　打造低空经济发展的“神经中枢”[N].学习时报,2025-01-22(02).
[24]高志宏.通用航空发展路径法治化研究[M].北京:法律出版社,2018.
[25]高志宏.低空经济高质量发展的法治保障研究[J].人民论坛·学术前沿,2024,(15).
[26]席月民.我国需要制定统一的《数字经济促进法》[J].法学杂志,2022,(5).
[27]申卫星.数据产权的力度和限度[J].东方法学,2025,(1).
[28]宋强.中国特色数据产权登记制度的构建[J].法治研究,2025,(2).
[29]熊伟.财税法的领域法进路与范式革新[J].广东社会科学,2024,(5).
[30]陈景辉.数字法学与部门法划分:一个旧题新问?[J].法制与社会发展,2023,(3).
[31]阮神裕.论数据确权的一般化路径[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2024,(5).
[32]王锡锌.个人信息国家保护义务及展开[J].中国法学,2021,(1).
[33]习近平.在庆祝全国人民代表大会成立60周年大会上的讲话[M].北京:人民出版社,2014.
[34]尹亚军.“问题导向式立法”:一个经济法立法趋势[J].法制与社会发展,2017,(1).
[35]刘剑文.领域法学:社会科学的新思维与法学共同体的新融合[M].北京:商务印书馆,2019.
[36]于立深.低空经济有序发展的政府管制逻辑及法律保障[J].江西社会科学,2025,(3).
[37]熊伟.问题导向、规范集成与领域法学之精神[J].政法论丛,2016,(6).
[38]高志宏.低空经济法的独立:必要、可能及实现[J].上海政法学院学报(法治论坛),2026,(2).
[39]彭诚信.领域法学视野下的数字法问题[J].政法论丛,2024,(1).
[40]孙佑海.发展新质生产力专门立法研究[J].东方法学,2024,(5).
[41]刘剑文,胡翔.“领域法”范式适用:方法提炼与思维模式[J].法学论坛,2018,(4).
[42]马国洋.论“人工智能法”框架体系的多维动态模式[J].东方法学,2025,(1).
[43]陈兴良.法学知识的演进与分化——以社科法学与法教义学为视角[J].中国法律评论,2021,(4).
[44]佘倩影.“领域法学”:法理视野与话语共建[J].法学论坛,2018,(4).
[45]陈瑞华.从经验到理论的法学方法[J].法学研究,2011,(6).
[46]侯猛.社科法学的传统与挑战[J].法商研究,2014,(5).
[47]陈柏峰.社科法学及其功用[J].法商研究,2014,(5).
[48]习近平经济文选:第一卷[M].北京:中央文献出版社,2025.

【责任编辑:叶　萍】